คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๙๕/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลย
นาย ข จำเลยร่วม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) (๒) และมาตรา ๑๒๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา มาตรา ๑๑๙ (๑) (๔) และมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่

เรื่อง **โจทก์ได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าการกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ให้โจทก์รับนาย ข กลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม พร้อมจ่ายค่าเสียหายให้แก่นาย ข แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงนำคำสั่งไปฟ้องเพิกถอนต่อศาลแรงงานกลาง โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยโจทก์ไม่ต้องรับจำเลยร่วมกลับเข้าทำงานและไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่จำเลยร่วม**

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับคำสั่งจากจำเลยทั้งสิบห้าว่า การกระทำของโจทก์ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้โจทก์รับนาย ข อดีตลูกจ้าง กลับเข้าทำงานและมอบหมายงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม พร้อมจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน หากโจทก์ไม่รับนาย ข กลับเข้าทำงาน ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายให้นาย ข เป็นเงิน ๑,๔๓๒,๓๒๐ บาท ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่นาย ข โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กที่มิใช่กลุ่มปิดด้วยข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาทผู้บริหารของโจทก์ที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์ให้เป็นตัวแทนผู้เจรจากับสหภาพแรงงาน ก ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการ อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์โดยตรงโดยนาย ข มีเจตนาให้โจทก์ได้รับความเสียหายในด้านการบริหารงานของโจทก์ว่าเป็นนายจ้างที่ไม่ดีปฏิบัติต่อพนักงานไม่ดี โดยเอารัดเอาเปรียบพนักงานของตนเอง ไม่เห็นแก้ความเป็นอยู่ การดำรงชีพและความเดือดร้อนของพนักงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า โจทก์สอบสวนและจึงมีคำสั่งเลิกจ้าง ต่อมานาย ข ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และจำเลยทั้งสิบห้าในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยว่า การกระทำของนาย ข ที่โพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก โดยแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของบุคคลอื่น ไม่ปรากฏว่าได้ระบุถึงตัวบุคคลว่าหมายถึงบุคคลใด และไม่ได้เป็นข้อความที่จะมีลักษณะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามที่จะทำให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จึงเป็นเพียงการใช้คำด่าหยาบคายไม่สุภาพ โดยไม่อาจทราบได้ว่าระบุถึงตัวบุคคลใดได้ชัดเจนอันจะก่อให้เกิดความผิดฐานหมิ่นประมาท หากโจทก์เห็นว่าการกระทำของนาย ข เป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงก็ควรลงโทษทันที แต่โจทก์ก็มิได้ลงโทษการกระทำดังกล่าว ก็ไม่อาจถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์และเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท การเลิกจ้างของโจทก์จึงไม่เข้า

ข้อยกเว้น (๑) ถึง (๕) ของมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ โจทก์ไม่เห็นด้วย คดีนี้สืบเนื่องมาจากสหภาพแรงงาน ก ยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการ โจทก์แต่งตั้งผู้บริหารของโจทก์ ๗ คน นาย ข โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กส่วนตัวของกรรมการสหภาพแรงงาน ก ว่า "สู้ๆ ครับมาถึงขนาดนี้แล้ว ทำให้ผู้บริหารบางตัวที่เป็นวัวลืมตีน ให้มันสำนึกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ ตำแหน่งจอมปลอมหัวโขนที่มึงสวมใส่เขาก็ให้มึงแขวนคอไว้ ไอ้พวกระยำ ไอ้เหี้ย ๆๆๆๆ" และเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่า "ที่และสหภาพทำได้สุดยอดแล้วครับ ได้เท่านี้ก็ดีแล้ว ถ้าจะโทษต้องโทษพวกที่มีสีกลัวเขาจนหัวหด กลัวไม่ได้ตำแหน่ง" และนาย ข โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กส่วนตัวของกรรมการสหภาพแรงงาน ก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่า "อำนาจอยู่ในมือ ไอ้คนที่เคยฉ้อโกงสีมันช่างโหดร้ายจริง ๆ ได้ข่าวว่ามันไม่มีลูก จิตใจมั่นถึงดำ ไม่เห็นใจเราชาวแรงงานไอ้ชั่ว ถ้ามึงเกษียณขอให้จากไปอย่างเดียวตาย ไม่มีคิดถึงมึงมีแต่เข่าสาปแช่ง สาปส่งมึงไอ้เหี้ย ๆๆๆๆ ไอ้เนรคุณแผ่นดิน" และข้อความว่า "ได้ยินประธานสหภาพพูดให้ฟังเจ็บจี๊ดเลย แล้วคุณเจรจาต่อรองเป็นสิบคุณคุยกับใครครับคุยกับลมหรือ ได้ยินว่าพวกมึงจะมาล้มสหภาพหรือเปล่า มันมีเค้าความจริงแล้ว ถึงได้กล้าประกาศเงินเดือน+โบนัส สวนออกมาเพื่อทำให้พนักงานประจำผิดใจหรือเคืองใจกับสหภาพ พวกมึงจะได้หาโอกาสล้มล้างสหภาพเพื่อการบริหารที่ง่ายดาย เงินเดือน+โบนัสให้เท่าไหร่ก็ได้ แต่ก็มีพวกอยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่เลยลืมศักดิ์ศรีของตัวเองมอบจิตวิญญาณให้เป็นทาสเขายันตายมั้ง ไอ้พวกไม่มีสมอง โง่เหมือนควายให้เขาจูงจมูกไอ้พวกควายกลับชาติมาเกิด" และนาย ข โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองว่า"ทำไมมันเรียกร้องยากเงินเดือนกับเงินโบนัสที่อื่นเขาได้ทั้งประเทศแล้ว ทำไมมึงมันใจดำจัง ลูกไม่มีก็คนบาปหนาแล้ว ยังมาทำบาปกับเราชาวแรงงานอีก มึงถึงไม่มีหัวใจของชาวแรงงานเลย ไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ย มึงจะเกษียณแล้วทำให้คนคิดถึงไม่ใช่ให้เขาสาปแช่งมึงไอ้ใจดำ ๆๆ" การเลิกจ้างของโจทก์ไม่ใช่การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ นาย ข เป็นเพียงลูกจ้างและเป็นสมาชิกสหภาพ มิใช่เป็นลูกจ้างหรือสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องแต่ประการใด อีกทั้งข้อความที่โพสต์แสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กดังกล่าว ข้อความเหล่านี้แม้นาย ข กล่าวโดยมิได้ระบุชื่อบุคคลใด แต่จากเนื้อหาของความเห็นตั้งใจหมายถึงผู้บริหารบางคนในกลุ่มผู้บริหาร ๗ คน ซึ่งเป็นตัวแทนโจทก์ที่กำลังเจรจากับสหภาพแรงงาน ก และกำลังพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และสวัสดิการ มิได้หมายถึงบุคคลอื่น ทั้งการกระทำของนาย ข เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ การกระทำของนาย ข นอกจากเป็นการหมิ่นประมาทผู้บริหารของโจทก์ทั้ง ๗ คน ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการกระทำโดยประสงค์ต่อผลให้เป็นหมิ่นประมาทโจทก์อีกด้วย เนื่องจากผู้บริหารของโจทก์ทั้ง ๗ คน ดังกล่าวได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของโจทก์ในการเข้าร่วมเจรจากับสหภาพแรงงาน ก เรื่องที่โจทก์โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นดังกล่าว และการที่จะลงโทษบุคคลใดก็จะต้องผ่านกระบวนการสอบสวนทางวินัยซึ่งต้องใช้เวลาตามสมควร จะไปลงโทษในทันทีหาได้ไม่ อีกทั้งในเรื่องนี้โจทก์มีหนังสือเตือนนาย ข แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่นาย ข ก็ยังคงจงใจกระทำผิดซ้ำคำเตือนอีก โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างนาย ข ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) เมื่อโจทก์มีสิทธิเลิกจ้างนาย ข ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) และ (๔) โจทก์ก็ยังเลิกจ้างนาย ข ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๑)และ (๓) ทั้งความเสียหายของนาย ข หากมีก็ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และการที่จะรับนาย ข กลับเข้าทำงานนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะนาย ข กระทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อโจทก์และผู้บริหารอย่างชัดเจน ขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสิบห้า และขอให้คืนเงิน ๑,๔๓๒,๓๒๐ บาท ที่โจทก์นำมาวางต่อศาล

จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยทั้งสิบห้าในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่ง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลาง จำเลยทั้งสิบห้าขอให้มีหมายเรียกนาย ข เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การด้วยวาจาว่า ขอถือคำให้การของจำเลยทั้งสิบห้าเป็นคำให้การของจำเลยร่วม ขอให้ฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงที่ยุติในขั้นพิจารณาปรากฏว่า จำเลยร่วมเป็นลูกจ้างโจทก์ เข้าทำงานกับโจทก์เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพผลิต ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๗,๗๔๔ บาท ต่อมาวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยร่วม สืบเนื่องจากโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยร่วมโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กที่มิใช่กลุ่มปิด ๕ ข้อความ อันเป็นการหมิ่นประมาทผู้บริหารของโจทก์ที่ได้รับมอบหมายจากโจทก์ให้เป็นผู้เจรจากับสหภาพแรงงาน ก ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำเลยร่วมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ต่อมาจำเลยทั้งสิบห้ามีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาถ้อยคำของจำเลยร่วมที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กทั้ง ๕ ข้อความดังกล่าว มีลักษณะเป็นการกระทำส่วนบุคคล มิได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสหภาพแรงงาน หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของจำเลยร่วม ทั้งปรากฏตามทางนำสืบว่าจำเลยร่วมเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ โดยเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาทั่วไปเหมือนสมาชิกคนอื่น ๆ มิได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ก แต่อย่างใด ดังนั้น ที่จำเลยทั้งสิบห้าวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างจำเลยร่วมมีเหตุมาจากที่จำเลยร่วมแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กของบุคคลอื่นที่โจทก์เห็นว่าจำเลยร่วมกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท มิใช่เพราะเหตุจำเลยร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อเรียกร้องตามที่กล่าวหานั้น คำสั่งของจำเลยทั้งสิบห้าในส่วนนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอน และเมื่อคดีฟังได้ว่าการเลิกจ้างจำเลยร่วมมีเหตุมาจากที่แสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กของบุคคลอื่นที่โจทก์เห็นว่าจำเลยร่วมกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท มิใช่เพราะเหตุจำเลยร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อเรียกร้อง ดังนั้น ที่จำเลยทั้งสิบห้าวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างจำเลยร่วมจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุให้ต้องเพิกถอน เมื่อจำเลยร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ จำเลยร่วมในฐานะที่เป็นสมาชิกย่อมได้รับประโยชน์

จากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าว แม้ไม่ได้เป็นผู้ร่วมยื่นข้อเรียกร้อง หรือร่วมกระทำการอื่น ๆ ด้วยก็ถือว่าจำเลยร่วมเกี่ยวข้องกันข้อเรียกร้องและได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว และเมื่อพิจารณาถ้อยคำของจำเลยร่วมที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กทั้ง ๕ ข้อความไม่ได้ระบุตัวบุคคลแน่ชัดว่าเป็นผู้ใด และไม่มีข้อความตอนใดระบุถึงโจทก์ ทั้งโจทก์ก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้บริหารโจทก์ทั้ง ๗ คน ที่ทำหน้าที่เจรจากับสหภาพแรงงาน ก ดังนั้น ถ้อยคำของจำเลยร่วมที่กล่าวถึงผู้บริหารบางคนย่อมไม่อาจแปลความเกินเลยไปว่ากล่าวถึงโจทก์ด้วย ทั้งการตีความถ้อยคำใดเป็นหมิ่นประมาทอันเป็นความผิดทางอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด ย่อมไม่อาจตีความไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ การกระทำของจำเลยร่วมจึงยังไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท เมื่อฟังว่าการกระทำของจำเลยร่วมไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของโจทก์ที่ห้ามพนักงานกระทำความผิดกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งทางอาญา และกฎหมายแรงงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยร่วมจึงไม่ได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ และเห็นว่าถ้อยคำของจำเลยร่วมที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กทั้ง ๕ ข้อความมีถ้อยคำว่า "พวกระยำ" "ไอ้เหี้ย" "ไอ้สัตว์" "ไอ้ควาย" เป็นคำหยาบคายและไม่สุภาพต่อผู้อื่น ดังนั้น การกระทำดังกล่าวของจำเลยร่วมเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ แต่ถ้อยคำหยาบคายและไม่สุภาพต่อผู้อื่นนั้นยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดร้ายแรง นอกจากนี้ไม่ปรากฏตามทางนำสืบว่าโจทก์มีหนังสือเตือนจำเลยร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏเพียงบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่บันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีคำเตือนไม่ให้จำเลยร่วมกระทำความผิดซ้ำอีก และไม่มีกำหนดเวลาห้ามทำผิดซ้ำคำเตือนบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง จึงมิใช่เป็นหนังสือเตือน จำเลยร่วมจึงไม่ได้กระทำความผิดซ้ำคำเตือน ดังนั้น คำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบห้าที่วินิจฉัยว่า การเลิกจ้างจำเล่ยร่วมของโจทก์ จึงไม่เข้าข้อยกเว้น (๑) ถึง (๕) ของมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงรันสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน และจำเลยทั้งสิบห้าคิดค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ คำสั่งในส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่จำเลยร่วมเป็นเงิน ๑,๔๓๒,๓๒๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ส่วนที่โจทก์ขอให้คืนเงิน ๑,๔๓๒,๓๒๐ บาท ที่โจทก์นำมาวางต่อศาลนั้น เห็นว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว จึงไม่อาจมีคำพิพากษาในส่วนนี้ได้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการแรกว่า การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้ข้อความที่จำเลยร่วมแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กทั้ง ๕ ข้อความจะมิได้ระบุชื่อบุคคลใด แต่จากเนื้อหาของข้อความเห็นได้ในตัวว่าจำเลยร่วมตั้งใจหมายถึงผู้บริหารบางคนในจำนวนกลุ่มผู้บริหาร ๗ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ที่กำลังเจรจากับสหภาพแรงงาน ก และกำลังพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสและสวัสดิการ มิได้หมายถึงบุคคลอื่น การกระทำของจำเลยร่วมนอกจากจะเป็นการหมิ่นประมาทผู้บริหารของโจทก์ทั้ง ๗ คน ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้เข้าร่วมเจรจาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการกระทำโดยประสงค์ต่อผลให้เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อีกด้วย โดยการโพสต์ข้อความของจำเลยร่วมในลักษณะเช่นนี้เป็นการกระทบไปยังโจทก์โดยตรงว่าเป็นนายจ้างที่ไม่ดี โจทก์เป็นคนระยำ เป็นไอ้เหี้ย ซึ่งคำว่า "ระยำ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า ชั่วช้า ต่ำช้า เลวทราม อัปมงคล ส่วนคำว่า "เหี้ย" แสดงถึงโจทก์ในแง่ที่ว่าเป็นผู้บริหารที่ไม่ดี เป็นคนไม่ดี นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าโจทก์เป็นคนใจดำ เป็นคนบาปเป็นคนไม่ดี กระทำสิ่งที่ไม่ดีแก่คนงาน

อันเป็นการใส่ความโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารงานของโจทก์ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของลูกค้า เนื่องจากสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโจทก์เป็นนายจ้างที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบ และไม่เห็นต่อความเป็นอยู่ การดำรงชีพกับความเดือดร้อนของพนักงานที่มีอำนาจต่อรองต่ำกว่าโจทก์ มีเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดยมุ่งร้ายให้โจทก์ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทางทำมาหาได้ของโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์จึงมีสิทธิเลิกจ้างจำเลยร่วมได้โดยไม่ใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติแล้วว่า แม้ข้อความที่จำเลยร่วมพิมพ์ดังกล่าวจะมิได้ระบุถึงบุคคลใดหรือเอ่ยชื่อผู้ใด หรือตำแหน่งเฉพาะเจาะจงก็ตาม แต่ช่วงเวลาที่จำเลยร่วมพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นเป็นช่วงเวลาที่มีการเจรจาข้อเรียกร้องของสภาพแรงงาน ก โดยเฉพาะข้อความที่ว่า "ผู้บริหารบางตัวที่เป็นวัวลืมตีน" และข้อความที่ว่า "อำนาจอยู่ในมือ ไอ้คนที่เคยฉ้อโกงสี มันช่างโหดร้ายจริง ๆ ได้ข่าวว่ามันไม่มีลูกจิตใจมันถึงดำมึงมาสมัครงานเหมือนพวกกูไหมหรือมึงเข้ามาเป็นผู้บริหารเลย มึงถึงไม่มีหัวใจของชาวแรงงานเลย" ลูกจ้างโจทก์หรือผู้อ่านอาจจะทราบอยู่แล้ว หรือสามารถแสวงหาข้อมูลภายในบริษัทได้ว่าตัวแทนโจทก์ที่ไปเจรจากับสหภาพแรงงาน ก คนใดไม่มีบุตร ลูกจ้างโจทก์หรือผู้อ่านก็จะทราบได้ทันทีว่าจำเลยร่วมตั้งใจกล่าวถึงผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนโจทก์ได้ จึงย่อมมีผลกระทบไปถึงโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงทำนองว่าโจทก์เป็นนายจ้างที่ไม่ดีไม่ดูแลหรือห่วงใยในสวัสดิภาพของลูกจ้าง ไม่มีคุณธรรมในการปกครองลูกจ้าง กดขี่ข่มเหง ไม่คำนึงถึงรายได้รวมทั้งสวัสดิการของลูกจ้าง อันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารงานของโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งจำเลยร่วมทำงานกับโจทก์มาเป็นเวลานานย่อมทราบว่าการเขียนข้อความดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารของโจทก์ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและการใช้บริการของลูกค้า การกระทำของจำเลยร่วมจึงมีเจตนาให้โจทก์ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทางทำมาหาได้ จึงเป็นการจงใจทำให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๒) โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยร่วมได้ อันมิใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมโดยเข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๒) ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยไม่เข้าข้อยกเว้น (๑) ถึง (๕) ของพระราชบัญญัติดังกล่าวตามคำวินิจฉัยของจำเลยทั้งสิบห้าในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้น สำหรับในส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม่ จำเลยร่วมกระทำผิดซ้ำคำเตือน และจำเลยทั้งสิบห้ากำหนดค่าเสียหายให้แก่จำเลยร่วมโดยไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาแต่อย่างใด

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่าศาลแรงงานกลางต้องมีคำสั่งให้คืนเงินที่โจทก์วางเงินไว้หรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ในส่วนท้ายของอุทธรณ์โจทก์ขอให้พิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ กล่าวคือขอให้คืนเงิน ๑,๔๓๒,๓๒๐ บาท ที่โจทก์นำมาวางต่อศาลแรงงานกลาง เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่มีบทบัญญัติทำนองเดียวกันกับการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ที่กำหนดให้นายจ้างที่ไม่พอใจในคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสามารถคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ โดยนายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่าย

ตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จึงจะฟ้องคดีได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งถึงสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนายจ้างโดยเร็วเมื่อลูกจ้างชนะคดี อันเป็นการป้องกันไม่ให้นายจ้างหน่วงเหนี่ยวชำระเงินให้แก่ลูกจ้างชักช้า และตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังบัญญัติไว้สอดคล้องว่า เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วลูกจ้างเป็นฝ่ายชนะคดี ให้ศาลมีอำนาจจ่ายเงินที่นายจ้างวางไว้ต่อศาลแก่ลูกจ้างได้โดยไม่ต้องบังคับคดี ดังนั้น เมื่อคดีที่นายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์นี้ไม่มีบทบัญญัติกำหนดไว้ว่านายจ้างจะต้องว่างเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เช่นเดียวกับคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวจึงต้องคืนเงินในส่วนนี้ให้แก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ของจำเลยทั้งสิบห้าเฉพาะในส่วนที่วินิจฉัยว่าโจทก์ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมโดยโจทก์ไม่ต้องรับจำเลยร่วมกลับเข้าทำงาน และไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่จำเลยร่วม และให้ศาลแรงงานกลางคืนเงินที่โจทก์นำมาวางต่อศาลแรงงานกลาง ๑,๔๓๒,๓๒๐ บาท ให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

หมายเหตุ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน มีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยร่วมฎีกา ยกคำร้องขออนุญาตฎีกา และไม่รับฎีกาของจำเลยร่วม คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา